

Nr. 30 Ministerbesprechung vom 27. Februar 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1459, S. 617–628

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Bang, Koenigs, Krohn, v. Rohr, Sautter, Zarden; MinDir. Funk; Protokoll: MinR Vogels (Punkt 1–5, 10–11), Wienstein (Punkt 6–9).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. Außerhalb der Tagesordnung: *HANDELPOLITISCHE MASSNAHMEN.*
2. *ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER FINANZIELLE UND WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN.*
3. Außerhalb der Tagesordnung: *ABBAU DER SPITZENGEHÄLTER IN SUBVENTIONIERTEN BETRIEBEN.*
4. Außerhalb der Tagesordnung: *BESOLDUNGSTARIF FÜR DAS REICHSMONOPOLAMT FÜR BRANNTWEIN. [...]*
5. *ÄNDERUNG DES MILCHGESETZES. [...]*
6. *ENTWURF EINER VERORDNUNG GEGEN LANDESVERRAT UND HOCHVERRÄTERISCHE UMTRIEBE.*
7. *TRAGEN VON DIENSTKLEIDUNG BEI POLITISCHEN VERANSTALTUNGEN.*
8. Außerhalb der Tagesordnung: *MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.*
9. Außerhalb der Tagesordnung: *MITTEILUNGEN DES REICHSPOSTMINISTERS.*
10. *KRANKENKASSENREFORM. [vertagt]*
11. *KONTROLLMELDUNGEN BEI DEN ARBEITSÄMTERN.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: HANDELPOLITISCHE MASSNAHMEN.

Der Reichswirtschaftsminister trug vor, daß das Reichskabinett ihn in einer früheren Sitzung ermächtigt habe, bei den bevorstehenden handelspolitischen Verhandlungen ein Einfuhrkontingent für

Käse in Höhe von 2000 t anzubieten¹⁾. Von dieser Ermächtigung habe er bisher keinen Gebrauch gemacht. Er beantrage nunmehr, das Kontingent auf 3000 t zu erhöhen. Ferner beantrage er die Erklärung des grundsätzlichen Einverständnisses zur Erhöhung des autonomen Zolles für Eier auf 70 RM²⁾. Von den erbetenen Beschlüssen wolle er bei den bevorstehenden Handelsvertragsverhandlungen mit Holland Gebrauch machen, um sie als Ausgangspunkt für die Verhandlungen zu Grunde zu legen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß die Erhöhung des Zolles für Eier bei den Regierungen der an der Eiereinfuhr hauptsächlich interessierten Länder, nämlich Italien und Holland, wahrscheinlich große Unruhe hervorrufen werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß beabsichtigt sei, sowohl für Käse wie auch für Eier größere Einfuhrkontingente zu ermäßigten Zollsätzen zuzugestehen.

Das *Reichskabinett* beschloß darauf nach dem Antrage des Reichswirtschaftsministers³⁾.

2. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER FINANZIELLE UND WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* verwies auf den anliegenden, den Reichsministern im Abdruck zugegangenen Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen⁴⁾ und bemerkte hierzu, daß der Entwurf bereits den Gegenstand eingehender Chefbesprechungen der für die behandelten Materien in erster Linie zuständigen Reichsminister gebildet habe⁵⁾. In diesen Chefbesprechungen habe man sich über alle Differenzpunkte geeinigt, so daß es jetzt nur noch der Zustimmung des Gesamtkabinetts zu der erfolgten Einigung bedürfe.

Er erläuterte sodann in großen Zügen den Inhalt der einzelnen Kapitel.

Bei Kapitel 1⁶⁾ wurde der Vorbehalt gemacht, daß der Reichswehrminister sich mit dem Reichsminister der Finanzen über die Berücksichtigung eines Sonderwunsches⁷⁾ nachträglich noch verständigen könne.

1) Ein derartiger Kabinettsbeschluß konnte nicht ermittelt werden.

2) Der autonome Zollsatz für Eier betrug z. Z. 30 RM/dz. – Zur Frage des Eierzolles hatte der Deutsche Landwirtschaftsrat in einer am 23. 2. 33 an den RK und den REM übermittelten Denkschrift („Grundsätzliche Entscheidung in der Wirtschaftspolitik“) ausgeführt: „Von größter Bedeutung ist die Schaffung eines besseren Zollschutzes gegen die Einfuhr ausländischer Eier. Der bisher im deutsch-jugoslawischen Handelsvertrag gebundene Zollsatz von 5 RM je dz [vgl. Anm. 5 und 12 zu Dok. Nr. 4] belegte das einzelne Auslandsei nur mit einem Zollbetrage von nicht mehr als ¼ Pf., während allein die Differenz der Produktionskosten zwischen der inländischen und der ausländischen Eierproduktion auf etwa 3½ Pf. je Ei geschätzt werden muß. Nur zur Abdeckung dieser einen Produktionskostendifferenz ergibt sich somit die Notwendigkeit eines Zolles in Höhe von mindestens 70 RM je dz Eier. Darüber hinaus muß jedoch für die Zeit der Eierschwemme, d. h. etwa von Anfang Februar bis Ende September jeden Jahres, auch noch ein zusätzlicher Schutz dagegen geschaffen werden, daß die ausländischen Überschüsse trotz des Zollschutzes unter weiterem Preisdruck auf den Inlandsmarkt geworfen werden. Für diese Zeit muß deshalb der Eierzoll um weitere 40 RM je dz, d. h. insgesamt auf etwa 5½ Pf je Ei erhöht werden.“ (R 43 II/308 a, Bl. 54, 81).

3) Durch VO des RFM/REM vom 4. 3. 33 wurde der autonome Zolltarif für Eier von 30 auf 70 RM/dz und für Käse von 30 auf 60 RM/dz erhöht. Außerdem wurde der RFM „zur Anordnung ermächtigt, daß noch bis zu 30000 dz anderer Käse zum Zollsatz von 30 RM für 1 dz verzollt werden“. (RGBl. I, S. 101). Zur Frage der Kontingentierung s. weiter Dok. Nr. 103, P. 1.

4) Der RFM hatte den Entwurf nebst umfangreicher Begründung (45 Seiten) am 21. 2. vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt, daß er den Erlaß dieser Sammelnotverordnung unmittelbar nach den Reichs- und Landtags wählen (5. 3.) für dringend erforderlich halte. In dem Entwurf waren neben den zahlreichen Gesetzesänderungen, die der RFM schon in seiner Kabinettsvorlage vom 4. 2. aufgeführt hatte (vgl. Dok. Nr. 17, P. 1), noch zu folgenden Fragen neu gesetzliche Regelungen vorgesehen: 1) Aufwertung der dt. Schutzgebietsanleihen, 2) Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens, 3) Zuziehung von Hilfsrichtern beim Reichsgericht, 4) Änderung der Rechtsanwaltsordnung, 5) Änderung des Pächterschutzgesetzes (R 43 II/778, Bl. 9–54).

5) In den Reichskanzleiakten dazu lediglich das Protokoll einer Chefbesprechung vom 25. 2. (Teilnehmer: v. Papen, Schwerin v. Krosigk, Frick, Seldte, Lammers), in dem es abschließend hieß: „Auf Grund der Aussprache wurde der Entwurf ohne wesentliche Änderungen gebilligt.“ (R 43 II/778, Bl. 56).

6) Kapitel I des Entwurfs enthielt u. a. Bestimmungen über die Erhebung der Einkommensteuer, der „Krisensteuer“ und der „Abgabe zur Arbeitslosenhilfe“.

7) Hierzu nichts ermittelt.

Gegen die im Kapitel II vorgesehene Regelung der Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Deutschen Reichs für die deutschen Schutzgebietsanleihen⁸⁾ äußerte der Reichswirtschaftsminister Bedenken grundsätzlicher Art. Er warf die Frage auf, ob man die Regelung der Angelegenheit nicht der Auseinandersetzung mit den Anleihegläubigern vor den ordentlichen Gerichten überlassen könne.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, den Fragenkomplex in einer Chefbesprechung mit dem Reichswirtschaftsminister weiter zu vertiefen, um zu versuchen, eine andere wie die vorgeschlagene Lösung zu finden⁹⁾.

[...]

Der *Reichsminister der Finanzen* bat sodann noch um die Ermächtigung, ein weiteres Kapitel in die Verordnung aufnehmen zu können, durch welches in Abänderung des Münzgesetzes¹⁰⁾ die verstärkte Ausprägung von Nickelmünzen¹¹⁾ für zulässig erklärt wird.

Ferner erbat der Reichsminister der Finanzen Vollmacht zur Aufnahme von Bestimmungen zwecks Änderung der Bestimmungen über die Verteilung der Reichszuschüsse für die Erwerbslosenfürsorge¹²⁾. Hierzu führte er aus, daß er beabsichtige, die monatlichen Zuschüsse des Reichs von jetzt 80 Millionen RM auf 90 Millionen RM zu erhöhen. Nach der bestehenden Regelung werde ein bestimmter Bruchteil des Betrages von 80 Millionen nicht unmittelbar an die Gemeinden überwiesen, vielmehr den Ländern zugeführt zwecks Verteilung nach Gutdünken an die am meisten notleidenden Gemeinden. Er beabsichtige, für die zusätzlichen 10 Millionen den bestehenden Verteilungsschlüssel zugunsten einer verstärkten Zuweisung an diesen Dispositionsfonds der Länder zu ändern.

Schließlich beantragte der Reichsminister der Finanzen die Erklärung des Einverständnisses zu einer Ermächtigung, in Verhandlungen mit den Länderregierungen und dem Reichsarbeitsministerium die bestehende Regelung über das Abstoppen der Überweisung von Erwerbslosen aus der Krisenfürsorge an die Wohlfahrtsfürsorge¹³⁾ weiter zu verlängern.

8) Kapitel II bestimmte u. a.: „Die Bürgschaftsschuld des Deutschen Reiches für die Hauptverbindlichkeit und die Zinsen der deutschen Schutzgebietsanleihen wird in der Weise aufgewertet, daß insgesamt ein Betrag von zwölf vom Hundert des Nennbetrages der einzelnen, über die Hauptverbindlichkeit ausgestellten Schuldverschreibungen gezahlt wird.“ Die Zahlung des am 1. 4. 41 fälligen Aufwertungsbetrages werde durch die Reichsschuldenverwaltung gegen Aushändigung der Schuldverschreibungen erfolgen. Eine Verzinsung des Aufwertungsbetrages könne nicht stattfinden. – Zur *Vorgeschichte* der RFM in der Begründung: Die auf Mark lautenden, nach den Ausgabebedingungen zu 4% verzinslichen und jährlich in Höhe von 3/5% zu tilgenden Anleihen seien 1908–1914 von mehreren dt. Schutzgebieten in Afrika unter Bürgschaft des Reiches aufgenommen worden. Nach dem Verlust der Kolonialgebiete hätten es die Mandatsverwaltungen „trotz der von Deutschland erhobenen diplomatischen Vorstellungen“ abgelehnt, den Anleihedienst fortzusetzen. Im Haager Abkommen vom 21. 1. 30 über die Inkraftsetzung des Youngplanes (RGBl. II, S. 85) habe Dtld. erklären müssen, daß es künftighin keinerlei Ansprüche wegen der Schutzgebietsanleihen geltend machen werde. Die Anleihegläubiger hätten daraufhin gegen das Reich Aufwertungsklage beim Reichsgericht erhoben, das am 14. 4. 32 folgende Grundsätze aufgestellt habe: „Trotz des Verzichts des Reiches im Haager Abkommen, der sich auf die Ansprüche von Privatpersonen nicht bezieht, haften die ehemaligen Schutzgebiete, jetzigen Mandatsgebiete, den Anleihegläubigern nach wie vor als Hauptschuldner. Das Reich haftet lediglich als Bürge, kann jedoch nicht die Einrede der Vorausklage erheben. Die Schuld ist allen Gläubigern gegenüber gleichmäßig aufzuwerten; die Höchstgrenze der Aufwertung ist 25%. Innerhalb dieses Rahmens ist die Aufwertung der Bürgschaftspflicht des Reiches auf Grund seiner Leistungsfähigkeit“ zu bestimmen. Abschließend erklärte der RFM in der Begründung: Die im VOEntwurf vorgeschlagene 12%ige Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Reiches werde, da sich annähernd 240 Mio M Schutzgebietsanleihen noch im Verkehr befänden, vom Rechnungsjahre 1941 ab eine Gesamtbelastung von rund 29 Mio RM mit sich bringen (R 43 II/778, Bl. 37–39; weitere Materialien zur Vorgeschichte in R 2/3876).

9) Über eine solche Besprechung nichts ermittelt. Der RFM entschloß sich wenig später, den Aufwertungskomplex aus dem VOEntwurf herausnehmen, um die Frage mit den Vertretern der Anleihegläubiger nochmals eingehend erörtern zu können. Hierzu und zur Vorlage eines besonderen Entwurfs in dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 166, P. 4.

10) Münzgesetz vom 30. 8. 24 (RGBl. II, S. 254).

11) Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 17 und Dok. Nr. 193, P. 18.

12) Gemeint ist eine Änderung des Zweiten Teils der VO des RPräs. über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom 14. 6. 32 (RGBl. I, S. 273, 280). Zur bestehenden Organisation der Arbeitslosenhilfe (Arbeitslosenversicherung, Krisenfürsorge, Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge) s. Anm. 1 zu Dok. Nr. 99.

13) Kap. II des Zweiten Teils der VO des RPräs. vom 14. 6. 32 (RGBl. I, S. 280–281).

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit den Vorschlägen und Anträgen des Reichsministers der Finanzen einverstanden, billigte auch den Gesamtentwurf der zur Erörterung stehenden Verordnung. Das Reichskabinett war ferner darüber einig, daß die Veröffentlichung der Verordnung bis zur Erledigung der kommunalen Wahlen vom 12. März¹⁴⁾ zurückgestellt werden soll¹⁵⁾.

3. Außerhalb der Tagesordnung: ABBAU DER SPITZENGEHÄLTER IN SUBVENTIONIERTEN BETRIEBEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß im Verfolg einer der vorangegangenen Ministerbesprechungen¹⁶⁾ eine Chefbesprechung über die von ihm vorgelegte Verordnung zur Ermächtigung und Durchführung des Kapitals V des Vierten Teils der Verordnung des Reichspräsidenten zur Belebung der Wirtschaft vom 4. September 1932 stattgefunden habe. In dieser Chefbesprechung, an der außer ihm der Reichsminister des Innern und der Reichswirtschaftsminister beteiligt gewesen seien, habe man sich über die praktische Durchführung der Verordnung geeinigt¹⁷⁾. Er empfehle daher dringend, die Verordnung selbst nunmehr zu verabschieden, um sie noch vor den Wahlen veröffentlichen zu können.

Der *Reichsminister des Innern* unterstützte diesen Antrag mit dem Hinweis, daß die Öffentlichkeit größten Wert darauf lege, die Maßnahmen der Reichsregierung kennenzulernen.

Der *Reichskanzler* stellte die Frage, ob es nicht besser sei, die Verordnung mit weiteren Maßnahmen der Reichsregierung zur Reform des gesamten Bankenwesens zu verbinden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß durch die zur Erörterung stehende Verordnung der Bankenreform nicht vorgegriffen werde.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin die *Zustimmung des Reichskabinetts* zu der Verordnung fest¹⁸⁾.

¹⁴⁾ Die Kommunalwahlen in Preußen.

¹⁵⁾ Zur weiteren Beratung s. Dok. Nr. 60, P. 6.

¹⁶⁾ Vgl. Dok. Nr. 25, P. 4.

¹⁷⁾ Zum Ergebnis dieser am 24. 2. im RFMin. abgehaltenen Chefbesprechung teilte der RFM in einem Schreiben an den StSRkei vom 17. 3. mit: Es sei Übereinstimmung dahin erzielt worden, „daß die Befugnisse der Reichsregierung zur Herabsetzung übermäßig hoher Dienst- oder Versorgungsbezüge [vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 25] zweckmäßig dem hauptbeteiligten Fachminister im Einvernehmen mit mir übertragen werden“ (R 43 I/2588, Bl. 221).

¹⁸⁾ Die VO wurde vom RK am 27. 2. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 89). – Über die Anwendung der VO umfangreiches Material in R 2/22924, 22925, darin u. a. mehrere Schriftwechsel zwischen den „hauptbeteiligten Fachministern“ (insbes. RWiM und RVM) und dem RFM über die Herabsetzung der Gehälter in Bergwerksunternehmen, Werften, Banken und Reedereien. In einer vom RWiM am 12. 7. 33 an den RFM übersandten „Liste der Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten bei subventionierten Unternehmen“ (Inhalt: Angaben über Jahresbezüge von 155 Vorstandsmitgliedern und leitenden Angestellten nebst Vorschlägen für die Neufestsetzung ihrer Bezüge) wurden u. a. folgende Gehaltskürzungen vorgeschlagen: 1) Ernst Tittler, Generaldirektor der Niederschlesischen Bergbau AG: Dienstbezüge bisher 72 600 RM, neues Dienststeinkommen: 36000 RM; 2) Max Röchling, Geschäftsführender Gesellschafter des Röchling-Konzerns: Dienstbezüge bisher 26 550 RM, neues Dienststeinkommen: 21 300 RM; 3) Rücker, Oberingenieur bei den Schichau-Werken Elbing: Dienstbezüge bisher 14 533 RM, neues Dienststeinkommen: 12 400 RM. Der RFM erklärte sich mit einem Großteil dieser Kürzungsvorschläge einverstanden, trat aber in einigen Fällen für noch weiter gehende Herabsetzungen ein (R 2/22925). – Zu den erheblichen Gehaltskürzungen bei der Rbk s. Dok. Nr. 232, P. 1.

4. Außerhalb der Tagesordnung: BESOLDUNGSTARIF FÜR DAS REICHSMONOPOLAMT FÜR BRANNTWEIN. [...] ¹⁹⁾

5. ÄNDERUNG DES MILCHGESETZES. [...] ²⁰⁾

6. ENTWURF EINER VERORDNUNG GEGEN LANDESVERRAT UND HOCHVERRÄTERISCHE UMTRIEBE.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des heiligenden Entwurfs ²¹⁾ vor.

Der *Reichskanzler* äußerte den Wunsch, im § 3 Absatz 1 ²²⁾ eine höhere Mindeststrafe als 1 Monat Gefängnis festzusetzen sowie im § 6 vor „Streik“ die Worte „demselben Zweck dienenden“ und vor „Generalstreik“ die Worte „politisch motivierten“ einzufügen. Auch würde sich empfehlen, vor das Wort „Massenstreik“ das Wort „politisch“ zu setzen ²³⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich mit diesem Vorschläge einverstanden.

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, als Überschrift „Verordnung gegen Volksverrat“ zu wählen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* stimmte diesem Vorschlage zu.

Reichskommissar Dr. *Popitz* schlug vor, lieber die Fassung „Verordnung gegen Verrat am deutschen Volk“ zu wählen.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich hiermit einverstanden.

Das *Reichskabinett* stimmte sodann dem Entwurf grundsätzlich in der beiliegenden Fassung zu. Einzelheiten einer etwaigen anderen Formulierung nicht grundsätzlicher Art sollen dem Reichsminister der Justiz überlassen bleiben ²⁴⁾.

¹⁹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/804.

²⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/199 und R 43 I/1459. S. auch RGBl. 1933 I, S. 97.

²¹⁾ Gürtner hatte den Entwurf am 25. 2. vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: „Der an der Verordnung in erster Linie interessierte Herr Reichswehrminister ist mit ihrem Erlaß in der vorgeschlagenen Fassung einverstanden.“ Es sei „erwünscht, daß die Verordnung noch vor dem 5. März 1933 veröffentlicht wird.“ Der Entwurf brachte erhebliche Verschärfungen der Strafandrohungen u. a. gegen 1) „erschwerten Verrat militärischer Geheimnisse“ (Todesstrafe), 2) Landesverrat nach § 92 Abs. 1 StGB. (Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus), 3) „Ausspähung militärischer Geheimnisse“ (Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus bis zu 15 Jahren), 4) hochverräterische Handlungen mit der Absicht, „die Reichswehr oder die Polizei zur Erfüllung ihrer Pflicht untauglich zu machen“ (Zuchthaus oder Gefängnis), 5) (§ 6:) Herstellung und Verbreitung von Druckschriften, „deren Inhalt durch Aufforderung oder Anreizung zum gewaltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt oder zu dessen Vorbereitung oder [...] zu einem Streik in einem lebenswichtigen Betrieb oder zu einem Generalstreik oder einem anderen Massenstreik [...] den Tatbestand des Hochverrats“ begründet (Gefängnis). – In der Begründung wurde hierzu ausgeführt: „Der diplomatische und insbesondere der militärische Landesverrat hat nach den Beobachtungen der Abwehrstellen in den letzten Jahren an Umfang und Gefährlichkeit ständig zugenommen und droht bei der gespannten allgemeinpolitischen Lage eine immer ernstere Gefahr für die Sicherheit des Landes zu werden. Diesem für den Bestand des Staates höchst bedrohlichen Zustand muß mit allen gesetzlichen Machtmitteln entgegengetreten werden.“ Der „innere Bestand des Staates“ sei überdies „seit langem in immer verstärktem Maße das Angriffsobjekt von Druckschriften aller Art. Neuerdings wird als Mittel zum Zweck des Umsturzes der Verfassung besonders der Generalstreik oder ein Massenstreik oder der Streik in lebenswichtigen Betrieben und die Propaganda für solche Arbeitsniederlegungen bevorzugt. Die Versuche, die Hersteller und Verbreiter solcher hochverräterischer Druckschriften wegen Vorbereitung zum Hochverrat (§ 86 StGB) zur Verantwortung zu ziehen, scheitern oft daran, daß ihnen die Kenntnis des hochverräterischen Inhalts der hergestellten oder verbreiteten Druckschrift nicht nachgewiesen werden kann.“ Diesem Einwand, „der wohl in vielen Fällen nur eine Ausrede darstellt“, zu begegnen, solle die VO eine entsprechende Handhabe geben (R 43 II/1519, Bl. 2–11).

²²⁾ § 3 Abs. 1 des Entwurfs: „Wer Gegenstände oder Nachrichten, deren Geheimhaltung vor einer ausländischen Regierung für das Wohl des Reichs erforderlich wäre, wenn sie nicht bereits der ausländischen Regierung bekannt oder öffentlich mitgeteilt worden wären, öffentlich mitteilt oder erörtert und dadurch das Wohl des Reichs gefährdet, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. Es macht keinen Unterschied, ob die Gegenstände oder Nachrichten echt oder falsch, wahr oder unwahr sind.“

²³⁾ Vgl. oben Anm. 21.

²⁴⁾ Die VO wurde vom RPräs. am 28. 2. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 85).

7. TRAGEN VON DIENSTKLEIDUNG BEI POLITISCHEN VERANSTALTUNGEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der beiliegenden Vorlage²⁵⁾ vor.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* führte aus, daß es nicht richtig sei, wenn die Polizei in Uniform Parteiabzeichen trage.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die Polizeibeamten sowie die Beamten überhaupt nach jahrelangem marxistischem Druck es größtenteils noch nicht wagten, sich zur nationalen Front zu bekennen. So sehr sei die Beamtenschaft terrorisiert worden. Mindestens für eine Übergangszeit müsse daher das Tragen von Parteiabzeichen auch in Dienstkleidung befindlichen Beamten gestattet werden²⁶⁾.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* führte aus, daß es sehr mißlich sei, wenn z. B. Schupobeamte eine Armbinde mit dem Hakenkreuz trügen. Mit demselben Recht könnten dann auch Stahlhelmer verlangen, daß sie an der Dienstkleidung Stahlhelmsabzeichen befestigen dürften.

Reichsminister *Göring* führte aus, daß er keine Bedenken haben würde, den Stahlhelmern eine derartige Erlaubnis zu geben. Sein Endziel sei, die Schupo grundsätzlich ähnlich der Reichswehr zu gestalten und ihr das Wahlrecht zu nehmen²⁷⁾.

Der *Reichswehrminister* betonte, daß die Wehrmacht selbstverständlich von jeglicher politischer Betätigung nach wie vor ausgenommen bleiben müsse.

Der *Reichskanzler* stimmte dieser Auffassung zu.

Das *Reichskabinett* stimmte dem aus der beiliegenden Vorlage ersichtlichen Anträge des Reichsministers des Innern zu²⁸⁾.

8. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.

Reichsminister *Göring* wies darauf hin, daß die KPD in Hamburg völlig freie Hand habe. Er werde spätestens am 6. März das Reichskabinett um die Ermächtigung bitten müssen, die Polizei in Hamburg dem Reichsminister des Innern zu unterstellen²⁹⁾.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die Verhältnisse in Lübeck und Hessen ähnlich lägen.

9. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSPOSTMINISTERS.

Der *Reichspostminister* teilte mit, daß der sozialdemokratische Nachrichtendienst noch einen gültigen Vertrag mit dem Rundfunk auf Verbreitung von Nachrichten durch den Rundfunk habe. Es entstehe die grundsätzliche Frage, ob dieser Vertrag gekündigt werden solle.

Der *Reichsminister des Innern* und Reichsminister *Göring* führten aus, daß der Vertrag unbedingt sofort gekündigt werden müsse.

25) Schreiben des RIM an den StSRkei vom 25. 2. 33, in dem es hieß: „Die frühere Reichsregierung hat durch Beschluß vom 15. August 1932 (RMinBl., S. 501) den Reichsbeamten verboten, außerhalb der Ausübung ihres Dienstes in Dienstkleidung an politischen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich halte diesen Beschluß nicht mehr für zeitgemäß und bitte daher, ihn durch Beschluß der Reichsregierung aufzuheben.“ (R 43 II/2557, Bl. 51).

26) S. unten Anm. 27.

27) In seiner Eigenschaft als PrIM verfügte Göring durch Runderlaß vom 4. 5. 33 u. a.: „Das Tragen von politischen Abzeichen und Armbinden (auch Hakenkreuzbinden) sowie das Mitführen von anderen als den von mir verliehenen amtlichen Fahnen zur Uniform ist verboten.“ (MinBlPriV, S. 548).

28) Die Obersten Reichsbehörden wurden durch Rundschreiben des RIM vom 4. 3. 33 hiervon in Kenntnis gesetzt (R 43 I/2557, Bl. 54). Zur entsprechenden Beschlußfassung der Kommissare des Reichs für Preußen s. Dok. Nr. 48, P. 3 a.

29) Über die Hamburger Vorgänge bis zur Berufung eines Reichskommissars (5. 3.) und zur nationalsozialistischen Machtergreifung (7. 3.) vgl. Timpke, Dokumente zur Gleichschaltung des Landes Hamburg 1933, dort insbes. das ausführliche und gut informierende Schreiben des Polizeisenators de Chapeaurouge an Vizekanzler v. Papen vom 9. 3. 33 (dieses Schreiben auch abschr. in R 43 II/1344, Bl. 8–17).

Der *Reichspostminister* erklärte sich zu sofortiger Kündigung des Vertrages bereit.

10. KRANKENKASSENREFORM. [vertagt]³⁰⁾

11. KONTROLLMELDUNGEN BEI DEN ARBEITSÄMTERN.

Der *Reichsminister des Innern* regte an, noch vor den Wahlen eine Erleichterung der Meldepflicht für die Erwerbslosen bei den Arbeitsämtern eintreten zu lassen.

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums, Staatssekretär Dr. *Krohn*, erwiderte, daß das Reichsarbeitsministerium bereits eine starke Erleichterung hinsichtlich der Kontrolle zugestanden habe. Zur Zeit finde eine Meldung der Erwerbslosen nur noch bei der Entgegennahme von Unterstützungsgeldern statt.

³⁰⁾ S. weiter Dok. Nr. 36.

Zitierhinweis

Nr. 30 Ministerbesprechung vom 27. Februar 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d030>